



PUTUSAN
Nomor 3773 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JOHN EFENDI, bertempat tinggal di Kampung Andir, RT 001, RW 016, Desa Cileunyi Wetan, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG PURWAKARTA, berkedudukan di Jalan Kolonel Kornel Singawinata, Nomor 68, Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Purwakarta, Faisal Errick Mahisya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anjar Wahyunani dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwakarta, beralamat di Jalan Kolonel Kornel Singawinata, Nomor 68, Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 3773 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik (asli) Nomor 00643, Surat Ukur tanggal 14-10-2003, Nomor 40/Ciwangi/2003, luas 135 m², terletak di Desa Ciwangi, Kampung Cibaragalan, Kabupaten Purwakarta, kepada Penggugat tanpa syarat dan ketentuan apapun;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat yaitu sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Memerintahkan Tergugat untuk patuh dan taat dalam pelaksanaan putusan ini;
7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau,

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan yang mengadili perkara ini berpendapat lain, kami memohon agar kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwakarta telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pwk., tanggal 8 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 3773 K/Pdt/2023



Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 804/PDT/2022/PT BDG., tanggal 27 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 804/PDT/2022/PT BDG *juncto* Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pwk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 6 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 804/PDT/2022/PT BDG., tanggal 27 Januari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Pwk., tanggal 8 November 2022;
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 3773 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 24 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 6 Maret 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak melibatkan Dewi Juliawati (istri Penggugat) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00643, Surat Ukur tanggal 14-10-2003, Nomor 40/Ciwangi/2003, luas 135 m², terletak di Desa Ciwangi, Kampung Cibaragalan, Kabupaten Purwakarta yang dijadikan sebagai agunan kredit kepada Tergugat merupakan harta bersama Penggugat dengan istrinya, maka untuk kepastian atas kepemilikan sertifikat agunan tersebut, tepat istri Penggugat harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JOHN EFENDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 3773 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JOHN EFENDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
Ttd./
Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Wigati Pujiningrum, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 3773 K/Pdt/2023